

LEI Nº 4140, DE 25 DE JANEIRO DE 2019



**Disciplina a instalação e funcionamento do meio de hospedagem remunerado em residência com prestação de serviços no município de Ubatuba/SP, e dá outras providências.**

(Autógrafo nº 96/18, Projeto de Lei nº 131/18 - Mensagem nº 62/18)

DÉLCIO JOSÉ SATO, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

**Art. 1º** Fica disciplinada a exploração de imóveis residenciais e/ ou comerciais destinados a atividade de alojamento temporário como meios de hospedagem, com fornecimento de serviços, em caráter remunerado, no âmbito do Município de Ubatuba/SP, mediante instrumento contratual e cobrança de tarifa.

Parágrafo único. Aplica-se subsidiariamente a Lei Federal nº **11.771**, de 17 de setembro de 2008 - denominada Lei Geral do Turismo, respeitada a disciplina específica sobre o aluguel de temporada previsto na Lei do Inquilinato.

**CAPÍTULO I**  
**DO CONCEITO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM E SUA RELAÇÃO COM IMÓVEIS RESIDENCIAIS**

**Art. 2º** Para os fins desta Lei considera-se:

I - Meios de hospedagem em residência aqueles destinados a prestar alojamento temporário para uso turístico, com prestação de serviços, cobrança de diária ou pacotes de diárias para hospedagem, nos termos do art. 23 da Lei Geral do Turismo-Lei **11.771/2008**.

a) VETADO.

II - Diária é o preço de hospedagem que corresponde à utilização da unidade habitacional e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte e quatro) horas, compreendido nos horários fixados para entrada e saída de hóspedes.

**CAPÍTULO II**

## DAS CONDIÇÕES DE OFERTAS E USO DO IMÓVEL

**Art. 3º** Para os fins desta Lei, denominam-se Intermediadores as agências de turismo, aplicativos, plataformas eletrônicas diversas, websites de anúncios e reservas, agências de viagem online conhecidas internacionalmente como OTAs, redes sociais e similares.

**Art. 4º** Toda oferta de imóvel para atividade de hospedagem com prestação de serviços que se enquadre como meio de hospedagem em residência nos termos desta Lei deverá constar o número no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), do Município de Ubatuba, conforme artigo 115 da Lei Municipal nº 1.011/89.

Parágrafo único. As residências que promovam meios de hospedagens deverão manter na propriedade, em local visível, próximo à porta de entrada, placa informando o número da inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), do Município de Ubatuba.

**Art. 5º** A exploração de meios de hospedagem em residência deverá estar em consonância com as regras e restrições do loteamento em que se encontram, quando for o caso.

## CAPÍTULO III DOS DIREITOS DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM EM RESIDÊNCIA

**Art. 6º** São direitos dos prestadores de serviços relacionados ao turismo de que trata esta Lei, devidamente cadastrados na Prefeitura de Ubatuba, garantidas as diretrizes da Política Nacional de Turismo e da Política de Turismo de Ubatuba:

I - integrar mailing das hospedagens alternativas no site oficial da Secretaria Municipal de Turismo para fins de divulgação;

II - ter acesso a programas de apoio, financiamentos ou outros benefícios relacionados ao fomento ao turismo;

III - ser mencionado, em qualquer promoção ou divulgação oficial, inclusive em campanhas promocionais realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo;

IV - utilizar a expressão "turismo" ou de quaisquer outras que se refira a fins turísticos, nos próprios estabelecimentos ou empreendimentos;

V - ter acesso a programas de qualificação profissional ofertados.

## CAPÍTULO DAS OBRIGAÇÕES DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM EM RESIDÊNCIA IV

**Art. 7º** São obrigações dos prestadores de serviços relacionados ao turismo de que trata esta Lei, devidamente cadastrados no Município de Ubatuba, garantidas as diretrizes da Política Nacional de Turismo e da Política de Turismo de Ubatuba:

I - Respeitar as regras sanitárias e de saúde pública, relações de consumo e toda legislação municipal, estadual e federal pertinente, sobretudo o disposto na Lei nº 1.011/89;

II - Mencionar e utilizar, em qualquer forma de divulgação e promoção, o número do Cadastro Municipal de Contribuinte (CMC) do Município de Ubatuba;

III - Apresentar, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Turismo de Ubatuba, as informações e documentos referentes ao exercício de suas atividades, bem como qualidades e padrões dos serviços por eles oferecidos;

IV - Manter em suas instalações livro de reclamações e, em local visível, o licenciamento concedido pela Prefeitura;

V - Manter no exercício de suas atividades estrita observância aos direitos do consumidor e à legislação.

## CAPÍTULO V DAS PENALIDADES

**Art. 8º** A publicidade de meios de hospedagem sem inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC) do Município de Ubatuba sujeitará o proprietário e/ ou o imóvel às penalidades, na seguinte ordem:

I - Advertência por meio de notificação para sanar a irregularidade no prazo de 72 horas;

II - Multa no valor de 20 UFESPs por dia de descumprimento e por propriedade;

III - Passados 30 dias sem a adequação da atividade a multa aplicada será majorada para 100 UFESPs.

**Art. 9º** Para o cumprimento efetivo do disposto de que trata esta lei, o Município de Ubatuba poderá firmar convênios e parcerias diversas com Órgãos Públicos Federais, Estaduais e entidades representativas da municipalidade tais como associações e sindicatos, desde que comprovado o interesse da entidade no objeto desta lei.

Parágrafo único. Serão admitidas como prova de irregularidade para a utilização pela autoridade fiscal, qualquer imagem impressa que comprove o descumprimento à presente Lei, incluindo o "print" de tela do anúncio online.

**Art. 10** O Município de Ubatuba será encarregado por enquadrar os imóveis como meios de hospedagem em residência, nos termos desta lei, considerando seu porte, funcionamento e serviços prestados.

**Art. 11** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 4050, de 20 de dezembro de 2017.

---

PAÇO ANCHIETA - Ubatuba, 25 de janeiro de 2019.

DÉLCIO JOSÉ SATO  
Prefeito Municipal

Registrada e Arquivada nos procedimentos pertinentes, junto a Divisão de Acervos da Secretaria Municipal de Administração, nesta data.